毕节市金海湖新区“1·3”在建工地山体滑坡重大事故调查报告

2022年1月3日18时55分许，贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处香田村在建的毕节市第一人民医院分院培训综合楼边坡支护工程在施工过程中，突然发生山体滑坡，造成14名施工作业人员死亡、3人受伤。直接经济损失2856.06万元。

事故发生后，国家和省高度重视，国务委员王勇和应急部部长黄明，省委书记谌贻琴、省长李炳军等领导分别作出批示，要求全力组织搜救被困人员，全力抢救受伤人员，尽最大努力减少人员伤亡；要科学救援，坚决防止发生次生灾害；要深入细致开展善后处理，做好伤亡人员家属关怀、当地群众思想安抚等工作，确保社会大局稳定；要认真查找事故原因，举一反三迅速开展安全隐患排查治理，切实维护人民群众生命财产安全。李炳军省长率李睿副省长以及省有关部门赶赴现场指导应急救援和事故处置工作。省委常委、毕节市委书记吴强先期率毕节市有关部门赶赴现场处置。应急管理部、住房和城乡建设部、自然资源部也分别派出工作组到现场指导事故处置工作。

2022年1月5日，依据《中华人民共和国安全生产法》和

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号) 等法律法规，省人民政府成立了毕节市金海湖新区“1·3”在建工地山体滑坡重大事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开调查。事故调查组邀请了建筑施工、地质灾害、地震等方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、检测验证、计算分析、专家论证、调查询问，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，毕节市金海湖新区“1·3”在建工地山体滑坡事故是一起重大生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设项目基本情况。

毕节市第一人民医院分院培训综合楼 (含全科医生培训基地住院医生规范化培训基地）建设项目（以下简称培训综合楼建设项目），位于毕节市金海湖新区归化街道办事处香田村。项目总用地面积 38588.83 平方米，总建筑面积 46639 平方米，其中地下室建筑面积 13776 平方米，地上建筑面积 32863 平方米，地下

2 层，地上 17 层，建筑高度 73.5 米。项目西侧为拟建的双飞路；北侧为院区预留用地；东侧为自然山体，岩层为顺坡向 20 度，根据设计应进行挖方并形成高边坡，需要进行专项支护处理；南侧为双山北路。建筑施工总承包合同工期 580 日历天，合同造价（含税）29450 万元。该项目属毕节市第一人民医院分院建设项目的组成部分。

2013 年 4 月 10 日，省发展改革委批复同意毕节市第一人民医院分院（一期）建设项目可行性研究报告。2014 年 3 月 14 日，省发展改革委批复同意毕节市第一人民医院全科医生临床培养基地建设项目可行性研究报告。2014 年 5 月 15 日，省发展改革委批复同意毕节市第一人民医院分院（二期）建设项目可行性研究报告。2014 年 6 月 11 日，省发展改革委复函同意毕节市第一人民医院（分院）一期、二期、全科医生临床培养基地、精神专科建设项目合并建设。2014 年 9 月 15 日，省发展改革委批复同意毕节市第一人民医院（分院）一、二期、全科医生临床培养基地、精神专科建设项目初步设计。2015 年～2016 年，为争取国家住院医师规范化培训项目，该建设项目按国家住院医师规范化培训基地建设要求进行了调整，建设地点调整到目前建设位置。

2017 年毕节市第一人民医院向国家卫生计生委、财政部申报作为住院医生规范化培训基地。为此，毕节市第一人民医院拟

将已批复的全科医生临床培养基地和拟新建的住院医生培训基地及相关培训设施整合新建培训综合楼。2017 年 3 月 13 日，毕节市发展改革委批复同意培训综合楼建设项目可行性研究报告。2017 年 7 月 19 日，毕节市发展改革委批复同意培训综合楼建设项目初步设计，项目总投资为 22286 万元，资金来源：中央预算内投资 2300 万元，国家卫计委资金 500 万元，其余资金为业主自筹。

2016 年 8 月，毕节市第一人民医院分院主院区完成施工招投标。因培训综合楼建设项目规划设计方案还在调整中，住院医师规范化培训基地还未获国家批复，且建设资金未完全落实，所以主院区施工招投标时建设内容不含培训综合楼。2017 年 1 月 13 日，除培训综合楼以外的建筑工程正式开工。由于国家医改政策规定公立医院不准贷款用于基本建设，资金无法保障，建设进度很慢。

为推进毕节市第一人民医院分院项目建设，2020 年 7 月 18 日，毕节市人民政府召开关于研究毕节市第一人民医院分院项目建设事宜专题会议，决定将项目业主单位由毕节市第一人民医院变更为毕节市医疗投资有限责任公司。

2020 年 7 月 21 日，毕节市政府成立了毕节市第一人民医院分院项目建设工作领导小组，领导小组下设综合协调专班、手续

办理专班、项目建设专班、要素保障专班、督查考核专班等 5 个专班开展工作。

2020 年 7 月 31 日，毕节市发展改革委批复同意将毕节市第一人民医院分院项目业主变更为毕节市医疗投资有限责任公司。毕节市医疗投资有限责任公司接手项目后，在组织实施主院区后续工程施工的同时，启动培训综合楼项目建设的有关工作。

2020 年 10 月办理完成项目规划选址、建设用地规划、建设工程规划手续，并完成勘察、设计等合同主体变更。2021 年 3 月 10 日，毕节市重大工程和重点项目领导小组办公室发文将毕节市第一人民医院分院建设项目纳入“2021 年毕节市重大工程和重点项目名单及推进计划”。

2021 年 5 月 18 日，培训综合楼建设项目施工总承包公开招标，中标单位为贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司。2021 年 7 月 22 日，贵州百盛监理有限公司通过公开招标成为监理中标人，并与毕节市医疗投资有限责任公司签订监理合同。2021 年 8 月 16 日，毕节市医疗投资有限责任公司与贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司签订了施工总承包合同。

2021 年 9 月 1 日，培训综合楼建设项目举行了开工仪式，施工单位进场，开展施工前期准备工作。

（二）项目参建单位基本情况。

1.建设单位（毕节市医疗投资有限责任公司）。

成立日期：2017 年 11 月 10 日，营业期限：长期，类型：有限责任公司（国有控股），注册资本：3.3 亿元，法定代表人：黄某，统一社会信用代码：91520500MA6EDCYU6P，地址：贵州省毕节市七星关区洪山路 5 号洪山·财富国际 13 层。主要经营医疗卫生基础设施项目的投融资、建设及医疗卫生基础设施运营、维护和用户服务管理等。

2.施工单位（贵州建工集团第四建筑工程有限公司）。

成立日期：1990 年 8 月 1 日，营业期限：长期，类型：其他有限责任公司，注册资本：3 亿元，住所：贵州省贵阳市南明区望城路 4 号，法定代表人：何某安。统一社会信用代码：91520000214411630D。主要经营范围为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D152022878。资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。持有《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2005〕000001，许可范围：建筑施工，有效期：2020 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 19 日。

3.监理单位（贵州百盛监理有限公司）。

成立日期：2001 年 4 月 20 日，注册资本：300 万元，法定代表人：杨某，地址：贵阳市观山湖区美的·林城时代第 A-25,26 栋、E1.2 栋（A26）1 单元 3 层 3 号，统一社会信用代码：9152011572210588 30，类型：其他有限责任公司。持有《工程监理资质证书》，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

4.边坡勘察设计单位（毕节市地基基础工程有限责任公司）。

成立日期：1994 年 1 月 5 日，经营期限：长期。统一社会信用代码：91520500215471192U，类型：全民所有制。住所：贵州省毕节市七星关区洪南一路。法定代表人：刘某勇。注册资金：300 万元。经营范围为岩土工程（勘察）。持有《工程勘察资质证书》，证书编号：B352007034。资质等级：劳务类（岩土工程治理）；工程勘察专业类（岩土工程）乙级。可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。

5.劳务分包单位（贵州晟铭工程劳务有限公司）。

成立日期：2020 年 3 月 25 日，营业期限：长期，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人、总经理：罗某铭，注册资本：2000 万元，发证日期：2020 年 3 月 25 日，住所：贵州省贵阳市清镇市庙儿山塔峰路 335 号，统一社会信用代码：91520181MA6JBK907T。主要经营范围为建筑劳务分包。持有

《建筑业企业资质证书》，证书编号：D352097388,有效期：至2025年7月20日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。持有《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ安许证字〔2021〕001600〔01〕，许可范围：建筑施工，有效期：2021年1月12日至2024年1月11日。

6.主体设计单位（浙江省现代建筑设计研究院有限公司）。

成立日期：1994年5月30日，营业期限：长期，类型：其他有限责任公司，法定代表人：李某，注册资本：1500万元，住所：浙江省杭州市环城北路208号坤和中心23楼，统一社会信用代码：91330000047005189XE（3/10）。主要经营范围为工程设计，装修工程，工程咨询，造价咨询等。登记机关：浙江省市场监督管理局。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：A133013689-10/3，有效期：至2024年8月23日，业务范围：建筑行业（建筑工程）甲级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。

（三）管理单位基本情况。

1.贵州建工集团有限公司。

为贵州建工集团第四建筑工程有限公司的上级控股公司。成立日期：1990年8月1日，营业期限：至2060年6月30日，注

册资本：167941 万元，住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路 81 号，法定代表人：陈某华。统一社会信用代码：9152000021441212 3G。主要经营范围为房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D152040902，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。公路工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；输变电工程专业承包壹级；机场场道工程专业承包贰级。持有《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2005〕000008，许可范围：建筑施工，有效期：2020 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 19 日。

2.绿地大基建集团有限公司。

系贵州建工集团有限公司的控股单位，持股 51%。成立日期：2018 年 10 月 12 日，营业期限：至 2038 年 10 月 11 日，注册资本：2000000 万元，住所：上海市崇明区东平镇东风公路 399 号 5058 室（东平镇经济开发区），法定代表人：吴某东，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。统一社会信用代码：91310230MA1K1T722J。主要经营范围为物业管理、企业管

理咨询、商务咨询、财务咨询、房地产开发经营等。

3.绿地控股集团有限公司。

系绿地大基建集团有限公司的上级公司，成立于 1992 年 7 月 18 日，总部设在上海，A 股上市公司。主要业务为房地产、大基建、数字科技。其股权结构为上海城投集团持股 20%、上海地产集团持股 26%、绿地控股集团管理层持股 31%、A 股股民持股 23%。

（四）边坡情况。

发生滑坡的山体总体地势为东高西低，山体最高海拔 1433 米，最低海拔 1390 米，高差 43 米。滑坡体原始斜坡为缓斜坡，起伏变化较小，地形坡度 10~30 度。因工程建设活动，斜坡区已被多次“切割”改造，现斜坡东侧因毕节市第一人民医院分院主院区建设切坡，形成高达 40 米左右的近直立高陡边坡，坡面已经进行挂网喷射混凝土护坡处理，南侧因双山北路建设切坡形成高 5~35 米的高陡边坡，坡度 60 度以上，已进行挂网喷射混凝土护坡处理。山体西侧因培训综合楼建设需要，正在进行切坡和边坡支护工作，滑坡前斜坡坡面呈台阶状，整体坡度 10~30 度，施工部位经切坡后呈近直立边坡。

根据毕节市地基基础工程有限责任公司 2021 年 9 月《毕节市第一人民医院分院培训楼边坡支护施工图设计》（未审定），开展

支护施工的边坡位于拟建培训综合楼东侧，长 92.94 米，最大高度 18.7 米，为岩质边坡，上覆少量耕表土和红粘土，岩层强风化至中风化，岩体基本质量等级为 III 至 IV 类，采用锚杆喷浆挂网加格构的方式进行永久支护。事故发生时，边坡支护第一阶已开挖完成，支护结构尚未施工完毕，第二阶正在开挖施工，尚未开挖到设计标高。



图 1：滑坡区 2021 年 12 月卫星图像



图 2：2022 年 1 月 3 日滑坡前施工现场



图 3：2022 年 1 月 3 日滑坡区鸟瞰图

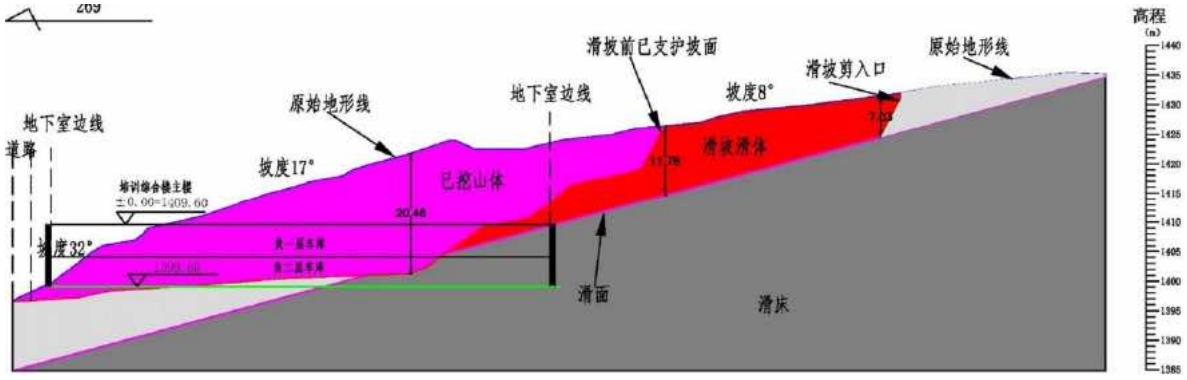


图 4：滑坡区域示意图

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过。

2021 年 8 月，因培训综合楼建设需要开挖山体西侧，开挖的山体边坡及紧靠边坡的培训综合楼基坑要进行支护治理，毕节市医疗投资有限责任公司口头委托毕节市地基基础工程有限责任公司（为毕节市第一人民医院分院建设项目地勘单位）进行边坡支护施工专项设计。根据前期地勘资料，毕节市地基基础工程有限责任公司设计了一套边坡支护施工图（坡度 1：0.2），于 2021 年 9 月 16 日提供给毕节市医疗投资有限责任公司马某龙（公司质量安全部负责人、项目小组副组长），马某龙签署“请施工单位按此图组织实施”；毕节市医疗投资有限责任公司王某义（公司项目工程部负责人、项目小组组长）签署“按马某龙意见办理”，并由马某龙提供给施工单位项目部。

2021 年 9 月 23 日，贵州晟铭工程劳务有限公司与贵州建工

集团第四建筑工程有限责任公司签订《毕节市第一人民医院分院培训综合楼（含全科医生培训基地住院医生规范化培训基地）建设项目劳务分包合同》。承包范围为“本工程的施工图设计及变更文件范围以内，基础垫层以上（包含基础垫层）全部主体结构劳务施工”，合同总金额（含增值税）1958.838 万元。

2021 年 9 月 30 日，施工单位开始开挖土石方以修建施工便道，至 10 月 2 日下午 16 时 40 许，正在开挖的山体突然发生滑移，土石方量约 2.1 万立方米。10 月 3 日起，施工方开始清理滑坡土石方，至 11 月 27 日，滑移土石方基本清理完毕，施工方、建设方、监理方、审计方共同对滑坡范围进行收方。其间，毕节市地基基础工程有限责任公司又重新做了一套边坡支护图纸（坡度 1∶0.5），公司总经理刘某勇于 10 月 28 日通过微信发给马某龙。马某龙随即于 10 月 29 日发给施工单位、监理单位征求意见。11 月 8 日，总监理工程师葛某林主持召开建设单位、施工单位、监理单位、边坡勘察设计单位共同参加的第一次监理例会，会议确定：按第二版施工图进行施工。（注：第二版施工图，即 10 月 28 日刘某勇通过微信发给马某龙的图纸）

2021 年 11 月 16 日，周某来以个人名义与贵州晟铭工程劳务公司签订《毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目边坡支护工程劳务合作协议》（周某来已签字，贵州晟铭工程劳务公

司未签字盖章），承包范围为“支护工程设计图纸范围内的所有施工内容”。随后，周某来电话通知此前务工时认识的周某（又名周某勇）组织人员进场施工。周某又电话联系了此前务工时认识的翟某军，让翟某军组织人员前来施工。11 月 26 日，翟某军组织亲戚朋友共 8 人来到工地做零工，12 月 10 日起，开始从事边坡锚杆支护治理施工。

其间，针对培训综合楼项目存在未办理施工许可证、扬尘治理未完善的问题，毕节高新技术产业开发区（毕节市金海湖新区）城乡建设局于 2021 年 11 月 17 日发出《贵州省建设工程质量安全监督停工整改通知书》（未编号），要求该项目暂时停止施工，进行整改，逾期不改，将作出行政处罚。11 月 24 日，毕节高新技术产业开发区（毕节市金海湖新区）城乡建设局再次向项目部发出《停工通知书》（金建停字（2021）112302 号），指出该项目未取得施工许可证，责令立即停止一切违法建设行为，三日内到该局办理施工许可手续。

2021 年 11 月 28 日，施工单位按照马某龙发的电子施工图，开始组织永久边坡支护施工。至 12 月 23 日，第一级边坡上部支护施工完成。12 月 24 日，开始第一级边坡下部支护施工。

2022 年 1 月 3 日，翟某军带领一个班组在第一级边坡下部喷浆，罗某兵带领另一个班组随后开展格构梁施工。1 台挖掘机在

台阶上清理浮土，1 台挖掘机和 2 台破碎锤在靠近双山北路一侧的边坡下方破碎和清理土石方，并通过汽车运走。至 18 时许，喷浆班组完成工作后离开；罗某兵等 11 人在施工员陶某伟的指挥下继续开展格构梁施工；2 台挖掘机、2 台破碎锤继续工作。18 时 48 分，安全员欧某松发现双山北路一侧边坡有掉块现象，便电话通知施工员陶某伟组织人员撤离，随后欧某松在微信群里语音通知大家撤离，陶某伟在微信群里语音回复已组织撤离，但现场人员并未及时向安全地带撤离。

2022 年 1 月 3 日 18 时 55 分许，边坡突然发生整体滑坡，滑坡量约 3.5 万立方米，将现场 17 名施工人员埋压（11 名劳务人员、1 名施工员、2 名挖掘机驾驶员、2 名破碎锤操作员、1 名货车驾驶员），造成 14 人死亡、3 人受伤。

（二）事故信息报告情况。

2022 年 1 月 3 日 19 时，金海湖新区公安分局接到培训综合楼项目部保安罗某猛电话报警：双山北路市一医二期工程发生山体滑坡，造成人员被困；19 时 03 分，金海湖新区总值班室接新区公安分局电话报告山体滑坡事件，金海湖新区总值班室接报后，立即向金海湖新区党工委、管委会领导报告并通报住建、消防等部门；19 时 30 分，金海湖新区总值班室向毕节市委、市政府总值班室分别作了电话报告；19 时 53 分，金海湖新区总值班室向省

政府总值班室电话汇报有关情况。

（三）应急处置情况。

事故发生后，金海湖新区管委会立即启动应急响应，调集救援力量，全力搜救。省长李炳军、副省长李睿及各省级部门领导连夜赶赴现场，根据工作需要，立即整合现场救援力量，成立由李睿副省长任指挥长，毕节市人民政府代市长吴东来、省人民政府副秘书长邱祯国、省委宣传部副部长何云江、省住房城乡建设厅厅长周宏文、省自然资源厅厅长周文、省应急厅厅长周乐职、省卫生健康委副主任张巍、省公安厅党委委员阳成俊、省消防救援总队总队长李勇等领导任副指挥长的省级现场应急救援指挥部，指挥部下设综合协调和信息工作组、现场搜救及专家组、医疗救治组、善后工作组、舆论引导和新闻发布组、秩序安保组和人员排查组、事故调查组等七个工作组，各工作组在省级现场指挥部的统一领导下对事故现场进行综合分析研判，科学制定救援方案，快速开展现场救援工作。共调集应急、消防、住建、自然资源、卫健、公安等各方救援力量1390余人，调集挖掘机16台、破拆器10台、大型吊车2台、运输车辆20辆等装备开展抢险救援。至2022年1月4日14时05分，17名失联人员全部找到，其中3名伤者已第一时间送往医院抢救，生命体征平稳。事故造成14人死亡。

（四）伤亡人员善后处置情况。

按照“一人一专班”包保的原则，金海湖新区成立 14 个由县级干部牵头负责的善后处置工作组，与家属主动对接，多渠道安抚慰问被困人员家属。至 1 月 20 日，遇难人员全部火化下葬。3 名受伤人员分别于 1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 25 日治愈出院。

（五）应急处置评估。

事故发生后，省委、省政府领导第一时间组织有关部门赶赴现场，立即成立了现场救援指挥部，科学制定救援处置方案，动员救援力量，调动装备物资，果断决策，及时开展救援处置工作。评估认为，此次应急处置及时、科学、有效，减少了人员伤亡和财产损失。但也存在未能及时准确核定现场施工人数和失联受伤人数，事故信息报送质量不高，前期正面客观报道和发声力度不够等不足，在以后工作中需要进一步改进和加强。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 14 人死亡、3 人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定结合实际估算，调查认定本次事故造成直接经济损失 2856.06 万元。

四、事故直接原因分析

（一）排除降水及地下水导致滑坡的可能。

根据事故地点最近的两个气象观测站（省气象台毕节市梨树

站和双山站）观测记录，滑坡发生前 1 周内，两站均未有单日大于 3 毫米的降雨记录，滑坡前 15 日累计降雨量分别为 9.3 毫米和 19.8 毫米，30 日累计降雨量为 11.8 毫米和 28.4 毫米，60 日累计降雨量为 23.0 毫米和 54.0 毫米。山体滑坡发生前的 1 个月内最大降水量发生在 2021 年 12 月 26 日，降水量为：梨树站 8.1 毫米，双山站 15.5 毫米，2021 年 12 月 25 日~26 日的实际天气为雨夹雪及降雪天气。事故当天天气阴，气温 2~10℃。

滑坡体区域未见地表水及地下水，在前期道路及医院主院区一侧工程活动开挖形成的坡面上，也未见泉点等地下水的渗流痕迹。

（二）排除地震导致滑坡的可能。

通过中国地震台网查询，2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 3 日毕节地区无地震现象；事故发生前一个月内，毕节周边地区地震共计 12 次，震级 2.9~5.5，震源深度 8 千米~17 千米，距离毕节 120 千米~600 千米，事故当天毕节地区无地震发生。

2021 年 8 月 21 日，毕节市七星关区曾发生 4.5 级地震，震中距离此次滑坡处 18 千米，滑坡附近未监测到地震。可见此次滑坡点与七星关 4.5 级地震震区有一定距离，滑坡与七星关 4.5 级地震没有明显关联。

（三）事故直接原因。

专家组采用《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T32864-2016）附录 1 滑坡稳定性评价和推力计算方法，利用勘察报告提供的岩体参数进行计算，滑坡区斜坡稳定系数为 0.92；按岩土参数反演分析，滑坡稳定系数为 0.857；按本次事故现场原状滑带土室内测试成果计算，滑坡稳定系数为 0.799，3 种方法计算结果均表明在 2022 年 1 月 3 日的切坡状态下，斜坡稳定系数已小于 1，斜坡处于不稳定状态。

经事故调查组调查分析，排除了地震、降水和地下水导致滑坡的可能。认定事故直接原因为：边坡开挖改变了斜坡的地表形态和应力分布，降低了山体抗滑力，导致坡体失稳，形成滑坡。

五、调查发现的主要问题

（一）项目参建单位。

1.建设单位（毕节市医疗投资有限责任公司）。

（1）培训综合楼无设计施工图纸，无工程规划许可，就进行施工招标发包工作。违反《中华人民共和国招标投标法》第九条[1]、《贵州省建筑工程招标投标实施办法》第七条第（二）项[2]规定。

---

[1]《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

[2]《贵州省建筑工程招标投标实施办法》第七条第（二）项规定：施工招标：建设工程规划许可证已经取得，具有满足施工招标需要的设计图纸和其他技术资料，征地拆迁已经结束，建设资金来源已经落实。

(2) 无施工许可证，组织相关单位进场施工。违反《中华人民共和国建筑法》第七条[3]规定。

(3) 不执行金海湖新区城乡建设局的《停工通知书》。违反《中华人民共和国安全生产法》第七十条第一款[4]规定。

(4) 培训综合楼建设项目规划指标调整。违反《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条[5]规定。

(5) 人为肢解边坡支护工程，将边坡勘察设计发包给资质不符合要求的单位。违反《 中华人民共和国建筑法》第二十二条[6]、二十四条[7]规定。

---

[3]《中华人民共和国建筑法》第七条规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第七十条第一款规定：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

[5]《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条规定：建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。

[6]《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定：建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[7]《中华人民共和国建筑法》第二十四条规定：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

(6) 未签订勘察设计合同，进行边坡支护设计。违反《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款[8]规定。

(7) 将未送审的边坡支护施工图（白图）提供给施工单位使用。违反《建设工程质量管理条例》第十一条第二款[9]规定。

(8) 对施工单位采用未经专家论证的边坡支护专项方案施工行为未制止，且安排工作人员对边坡施工产生的实物工程量进行收方。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]规定。

(9) 施工招标文件中未列出危大工程清单。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第七条[11]规定。

(10) 未委托有资质的第三方监测单位对边坡进行变形监测。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条第一

---

[8]《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款规定：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

[9]《建设工程质量管理条例》第十一条第二款规定：施工设计文件未经审查批准的，不得使用。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第七条规定：建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中未列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

款[12]规定。

（11）培训综合楼建设项目未向毕节市国资委报备。

2.山体边坡勘察设计单位（毕节市地基基础工程有限责任公司）。

（1）超资质承接勘察设计业务。违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条[13]规定。

(2) 勘察、设计对场地滑坡机理的判断不准确，对边坡的支护形式建议不合理，勘察报告中未说明地质条件可能造成的工程风险，设计文件中未注明涉及危大工程的重点部位和环节。违反《建设工程质量管理条例》第十九条第一款[14]、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条第一款[15]规定。

(3) 基本建设程序未落实，在勘察报告未送审，且相关参数不齐全的情况下，进行边坡支护设计。违反《建设工程质量管理条

---

[12]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条第一款规定：对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

[13]《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[14]《建设工程质量管理条例》第十九条第一款规定：勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。

[15]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条第一款规定：勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

例》第五条[16]规定。

（4）编制的边坡勘察报告深度不足，部分岩土构成及主要强度参数缺乏，不满足边坡勘察的相关要求。违反《建设工程质量管理条例》第二十条[17]规定。

（5）公司管理混乱，弄虚作假。公司技术负责人长期不在公司上班，不履行职责，公司总经理在图纸上代签技术负责人姓名，并加盖技术负责人执业注册印章，技术负责人存在挂证行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[18]、《建设工程勘察设计管理条例》第十条[19]、《建设工程质量管理条例》第十九条第二款[20]规定。

3.施工单位（贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司）。

（1）违法转包工程。违反《中华人民共和国建筑法》第二十八

---

[16]《建设工程质量管理条例》第五条规定：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

[17]《建设工程质量管理条例》第二十条规定：勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第五条规定：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[19]《建设工程勘察设计管理条例》第十条规定：建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个建设工程勘察、设计单位；未受聘于建设工程勘察、设计单位的，不得从事建设工程的勘察、设计活动。

[20]《建设工程质量管理条例》第十九条第二款规定：注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

条[21]、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市〔2019〕1 号）第八条第（一）项[22]规定。

(2) 培训综合楼建设项目未取得施工许可证的情况下, 擅自施工。违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条[23]规定。

(3) 使用未经设计单位盖章且未送审的边坡设计施工图进行施工。违反《建设工程质量管理条例》第十一条第二款[24]规定。

(4) 超危大工程专项施工方案未经总监理工程师审查, 未组织专家论证，就用于指导施工。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条第一款[25]规定。

(5) 边坡支护施工不合理, 分段参数不符合要求。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款[26]规定。

---

[21]《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

[22]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(建市[2019]1 号) 第八条第 (一) 项规定：（一）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；

[23]《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[24]《建设工程质量管理条例》第十一条第二款规定：施工设计文件未经审查批准的，不得使用。

[25]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条第一款规定：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

[26]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款规定：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

（6）对新进场作业人员安全生产三级教育培训不到位。违反《生产经营单位安全培训规定》第十三条[27]、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条[28]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[29]规定。

（7）未对边坡支护重大危险源进行识别，未建立安全隐患台账。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条[30]规定。

（8）未编制安全专项应急预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[31]规定。

（9）未采用有效技术手段进行变形监测。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第三款[32]规定。

---

[27]《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定：条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

[28]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[30]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条规定：施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

[31]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[32]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第三款规定：施工单位应当按照规定对危

（10）未执行建设行政主管部门下达的两次停工指令。违反《中华人民共和国安全生产法》第七十条第一款[33]规定。

（11）公司安全检查流于形式。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[34]规定。

4.监理单位（贵州百盛监理有限公司）。

（1）现场监理人员且未持证上岗。违反《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款[35]规定。

（2）明知培训综合楼建设项目未取得施工许可、边坡设计未送审，对施工单位采用白图施工行为未制止，也未向有关部门报告。违反《建设工程质量管理条例》第三十六条[36]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[37]规定。

大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[33]《中华人民共和国安全生产法》第七十条第一款规定：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

[34]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定：施工单位应当……对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[35]《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

[36]《建设工程质量管理条例》第三十六条规定：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

[37]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(3) 履行安全监管巡察不力，未建立安全隐患台账，边坡施工安全巡察记录缺失。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条[38]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[39]、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条[40]规定。

(4) 未对施工单位编制的危大工程专项施工方案进行审核，未督促施工单位开展危大工程专项施工方案的专家论证。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条第一款[41]规定。

(5) 未对施工单位、劳务公司驻场人员进行资质审核，且未采取有效措施要求施工单位将不符合要求的人员予以清退、更换。违反《建设工程监理规范》第 5.5.2 条[42]规定。

(6) 对 2021 年 10 月 2 日场地滑坡风险认识不足，监督施工单位落实边坡滑坡抢险工程方案不力。违反《危险性较大的分部

---

[38]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条规定：施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

[39]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[40]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条规定：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

[41]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条第一款规定：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

[42]《建设工程监理规范》第 5.5.2 条规定：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

分项工程安全管理规定》第十八条[43]规定。

（7）对施工单位拒不执行属地建设主管部门《停工通知书》，未制止且未报告住房城乡建设行政主管部门。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条条第二款[44]规定。

（8）在明知建设单位未委托第三方监测单位对边坡进行变形监测、施工单位施工监测措施不到位的情况下，未采取有效措施制止和督促整改。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条[45]规定。

5.劳务分包单位（贵州晟铭工程劳务有限公司）。

（1）违规委派该项目施工总承包单位任命的执行经理为项目经理。违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十五条[46]规定。

---

[43]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条规定：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

[44]《建设工程安全生产管理条例》第十四条条第二款规定：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[45]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条规定：监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

[46]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十五条规定：禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。

(2) 将劳务作业进行再分包。违反《中华人民共和国建筑法》二十九条第三款[47]、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第（五）（六）项[48]规定。

(3) 劳务公司均未与现场作业人员签订劳动合同。违反《中华人民共和国劳动法》第十六条[49]规定。

(4) 安全生产三级教育培训不到位，对新入职上岗的作业人员未进行安全生产教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[50]、《建设工程安全生产管理条例》第三十七条[51]规定。

(5) 管理人员违章指挥现场作业人员冒险作业。违反《中华人民共和国建筑法》第四十七条[52]规定。

---

[47]《中华人民共和国建筑法》二十九条第三款规定：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[48]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第（五）（六）项规定：专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；（六）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的，属于违法分包。

[49]《中华人民共和国劳动法》第十六条规定：建立劳动关系应当订立劳动合同。

[50]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[51]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[52]《中华人民共和国建筑法》第四十七条规定：建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

6.主体设计单位（浙江省现代建筑设计研究院有限公司）。

该公司只负责培训综合楼主体工程的设计，未参与边坡设计相关工作，经调查对事故不承担责任。

（二）管理单位。

1.贵州建工集团有限公司。

对贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司主要履行出资人职责，即对重大投资、重大资金使用、重大人事任免进行管理，日常经营管理由子公司全权负责。对贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司安全管理、施工管理混乱失管失察。

2.绿地大基建集团有限公司。作为贵州建工集团有限公司的控股单位，主要履行出资人职责，即人事任免、重大投资管理等。未切实履行安全管理职责，没有建立安全生产考核巡查等制度，没有设置安全管理机构、没有专职安全管理人员对控股公司进行安全管理，对贵州建工集团日常安全管理工作缺位。

（三）有关部门和单位。

1.毕节高新区（金海湖新区）城乡建设局。

（1）在培训综合楼项目招投标登记过程中，未严格审查招标条件。违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令第89号）第七条[53]规定。

[53]《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令第89号）第

（2）针对培训综合楼项目未取得建筑施工许可证擅自进行施工作业的行为，该局分别于 2021 年 11 月 17 日下达《停工整改通知书》、11 月 24 日下达《停工通知书》、12 月 10 日对该施工单位项目执行经理钟育麒进行调查询问并制作《询问笔录》，但未采取有效措施，强制建设单位、施工单位履行停工指令，未对应当予以处罚的行为进行行政处罚，也未向上级报告。违反了《中华人民共和国安全生产法》第七十条[54]、《中华人民共和国行政处罚法》第四条[55]规定。

(3) 在对培训综合楼项目进行监督检查时，未对该项目施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。违反了《建筑施工企

七条规定：工程施工招标应当具备下列条件：（一）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续；（二）工程资金或者资金来源已经落实；（三）有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；（四）法律、法规、规章规定的其他条件。

[54]《中华人民共和国安全生产法》第七十条规定：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。

负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的，负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。

[55]《中华人民共和国行政处罚法》第四条规定：公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。

业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第 17 号）第二十三条[56]规定。

2.毕节高新区（金海湖新区）国土分局。

2021 年 10 月 2 日，毕节市第一人民医院（分院）培训综合楼项目施工作业时发生滑坡险情，国土分局主要负责人前往项目现场指导滑坡排险处置工作，并发现施工单位存在未取得建筑施工许可证擅自进行施工作业的问题，但没有向负有安全生产监督管理职责的有关部门移送相关安全问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第六十九条[57]规定。

3.毕节高新区（金海湖新区）社会事务管理局。

根据《中共毕节市机构编制委员会关于规范毕节市高新技术产业开发区（毕节金海湖新区）管理机构相关事项的通知》（毕编委发〔2021〕10 号），毕节高新区（金海湖新区）社会事务管理局承担劳动保障监察职能职责。该局日常只对已录入了贵州省劳动用工大数据综合服务平台的用人单位开展检查，对未录入平台的

---

[56]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第 17 号）第二十三条规定：县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。

[57]《中华人民共和国安全生产法》第六十九条规定：负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

用人单位没有纳入检查范围。违反了《劳动保障监察条例》第十条第（二）项[58]规定。

4.毕节市住房和城乡建设局。

（1）“两违清查”工作中对毕节市第一人民医院（分院）培训综合楼项目未取得建筑施工许可证的问题指导督促整改不力。

（2）对金海湖新区建筑施工“打非治违”工作指导不力。

（3）市级行政执法弱化，在日常巡查、检查中发现的问题都是交办区县住建部门实施行政处罚，市执法支队未独立开展执法工作。

（4）未有效落实毕节市人民政府《关于研究毕节市第一人民医院双山分院项目建设事宜的会议纪要》要求“毕节市住房和城乡建设局委派相关专家和分管领导参与项目建设，协助完善项目建设各项工作……”。

5.毕节市卫生健康局。

主要领导未按照《毕节市人民政府办公室关于成立毕节市第一人民医院双山分院项目建设工作领导小组的通知》（毕府办函〔2020〕48号）要求，认真履行“手续办理专班”职责，办理完善项目工程建设相关手续。

---

[58]《劳动保障监察条例》第十条第（二）项规定：劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责：（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

6.毕节市国资委。

（1）按照《毕节市国资委监管企业重大事项管理暂行规定》第十二条第（三）项，监管企业投资一亿元以上的项目，应当报市国资委进行核准，但事故项目截至事故发生时仍未上报核准，市国资委对该事项失察。

（2）主要领导未按照《毕节市人民政府办公室关于成立毕节市第一人民医院双山分院项目建设工作领导小组的通知》（毕府办函〔2020〕48号）要求，认真履行“综合协调专班”职责，研究提出需领导小组协调解决的项目建设、手续办理等问题。

（3）对毕节市医疗投资有限公司的管理不到位。对毕节市医疗投资有限公司未取得施工许可证、无工程规划许可等就组织施工的行为失察。

（四）地方党委政府。

1.金海湖新区归化街道办事处党工委、街道办事处。

（1）党工委书记2021年8月起同时兼任金海湖新区管委会党政办主任，且以党政办工作为主，对安全生产工作领导不力。

（2）未按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定加强安全监管力量建设，安监站、道交办均只有一名临聘人员在负责安全监管工作。

（3）街道办党工委扩大会议明确由农业服务中心负责人担

任安监站负责人，但又明确告知该负责人不做安监业务，只挂名安监站负责人，还是继续做农业服务中心工作。

2.金海湖新区党工委、管委会。

对建筑施工安全监管、劳动监察等工作领导不力，对住房城乡主管部门、劳动监察部门履职不到位等失察。

3.毕节市人民政府。

对工程建设项目安全生产工作领导不力，督促住房城乡建设部门履行安全监管工作职责不到位，对毕节市第一人民医院分院项目手续办理专班履职情况和工作落实情况督促不到位。

六、责任追究建议

（一）免于追究刑事责任人员。

陶某伟，群众，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目部施工员。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员。

1.赵某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目部商务经理，事故项目实际控制人。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

2.钟某麒，群众，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目部执行经理，事故项目施工实际负责人。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

3.欧某松，群众，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目部安全员。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

4.李某勇，群众，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目部技术员。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

5.马某龙，群众，毕节市医疗投资有限责任公司质量安全部负责人、项目小组副组长。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

6.王某义，群众，毕节市医疗投资有限责任公司项目工程部负责人、项目小组组长。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

7.李某海，中共党员，毕节市医疗投资有限责任公司副总经理，分管质量安全部和项目工程部。对事故负有直接责任。其行

为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

8.葛某林，中共党员，贵州百盛监理公司副总经理，事故项目总监理工程师。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

9.陈某，群众，贵州百盛监理公司工作人员，事故项目专业监理工程师。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

10.刘某勇，中共党员，毕节市地基基础工程有限责任公司法定代表人、总经理。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

11.罗某铭，群众，贵州晟铭劳务工程有限公司法定代表人、经理。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

12.陶某，群众，贵州晟铭劳务工程有限公司培训综合楼建设项目现场负责人、安全员。对事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

13.周某来，群众。事故负有直接责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

14.赵某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司工程部副总经理（主持工作）。对事故负有直接管理责任。其行

为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

15.罗某虎，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司安全生产管理部经理。对事故负有直接管理责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）责令企业给予处分人员。

1.张某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司人力资源部副经理（主持工作）。对事故发生负有重要管理责任。建议责成贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司给予其行政撤职、党内严重警告处分。

2.姚某刚，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司副总工程师、技术中心主任。对事故发生负有重要管理责任。建议责成贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司给予其行政撤职、党内严重警告处分。

3.郭某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司副总经理，分管生产和安全。对事故发生负有主要领导责任。建议责成贵州建工集团给予其行政撤职、党内严重警告处分。

4.赵某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司副总经理、总工程师。对事故发生负有主要领导责任。建议责成贵州建工集团给予其行政撤职、党内严重警告处分。

5.倪某伟，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任

公司执行总经理。对事故发生负有主要领导责任。建议责成贵州建工集团给予其行政撤职、党内严重警告处分。

6.何某安，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司法定代表人、董事长、总经理。对事故发生负有主要领导责任。建议责成贵州建工集团给予其行政撤职、党内严重警告处分。

7.钟某，中共党员，贵州建工集团安全部部长。对事故发生负有一定管理责任。建议责成贵州建工集团给予其行政记过、党内警告处分。

8.程某，中共党员，贵州建工集团董事、副总经理、党委委员，分管贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司。对该公司安全管理混乱问题失管失察。建议责成绿地大基建集团给予其行政记过、党内警告处分。

9.廖某红，中共党员，贵州建工集团董事、常务副总经理兼总工程师，负责集团生产、技术、质量、安全、文明施工等工作。对贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司安全管理不到位。建议责成绿地大基建集团给予其行政记过、党内警告处分。

10.刘某，中共党员，绿地大基建集团有限公司投资运营中心副总经理（主持工作）。对贵州建工集团有限公司安全生产工作监督检查不到位。建议责成绿地大基建集团给予其行政记过、党内警告处分。

（四）建议给予行政处罚人员。

1.何某安，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司法定代表人、董事长、总经理。对事故发生负有主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 80%的罚款。

2.黄某，中共党员，毕节医疗投资有限责任公司法定代表人、总经理。对事故负有主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 80%的罚款。

3.肖某宪，中共党员，毕节医疗投资有限责任公司董事长。对事故负有主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 80%的罚款。

4.刘某德，中共党员，贵州百盛监理公司董事长。对事故负有主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 80%的罚款。

5.杨某，群众，贵州百盛监理公司法定代表人、执行董事。对事故负有主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 80%的罚款。

6.郭某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司副总经理，分管生产和安全。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处2021年度收入50%的罚款。

7.赵某，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司副总经理、总工程师。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处2021年度收入50%的罚款。

8.倪某伟，中共党员，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司执行总经理。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处2021年度收入50%的罚款。

9.程某，中共党员，贵州建工集团董事、副总经理、党委委员，分管贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司。对该公司安全管理混乱问题失管失察。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处2021年度收入50%的罚款。

10.廖某红，中共党员，贵州建工集团董事、常务副总经理兼总工程师，负责集团生产、技术、质量、安全、文明施工等工作。对贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司安全管理不到位。建议

按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 50%的罚款。

11.陈某华，中共党员，贵州建工集团有限公司董事长、党委书记、总经理。对事故发生负有重要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 50%的罚款。

12.吴某东，中共党员，绿地大基建集团有限公司总裁、法定代表人。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定认真履行主要负责人安全生产管理职责，安全管理工作弱化，未组织对下属企业开展安全专项检查。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由省应急厅对其处 2021 年度收入 50%的罚款。

（五）建议吊销资质证书人员。

1.闫某，群众，毕节市地基基础工程有限责任公司员工。建议按照《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，由省住房和城乡建设厅提请住房和城乡建设部给予其吊销注册土木工程师（岩土）证书，终身不予注册的行政处罚。

2.吴某德，群众，毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目部项目经理。建议按照《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，由省住房和城乡建设厅提请住房和城乡建设部给予

其吊销一级建造师注册证书，终身不予注册的行政处罚。

（六）对有关企业的处理建议。

1.贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司，对事故负有责任。建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，由省应急厅对其处以罚款 1000 万元的行政处罚。

2.毕节市医疗投资有限责任公司，对事故负有责任。建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，由省应急厅对其处以罚款 600 万元的行政处罚。

3.贵州百盛监理公司，对事故负有责任。建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，由省应急厅对其处以罚款 600 万元的行政处罚。

4.毕节市地基基础工程有限责任公司，对事故负有责任。建议依照《建设工程质量管理条例》第六十条第一款之规定，由省住房城乡建设厅对其处以吊销工程勘察资质证书的处罚。

5.贵州晟铭劳务工程有限公司，对事故负有责任。建议按照《建设工程质量管理条例》第六十二条的规定，由省住房城乡建设厅对其处以吊销建筑业企业资质证书的处罚。

（七）移送纪委监委调查处理人员和单位。

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》要求，对事故调查中发现的有关单位

和监察对象的问题线索及相关材料已移送省纪委省监委。对监察对象的党政纪处分和有关单位的处理意见，由省纪委省监委提出；涉嫌犯罪人员，由省纪委省监委移交司法机关处理。

七、事故主要教训

（一）项目建设有关单位目无法规胆大妄为。该项目施工图未审定就招标，边坡治理地勘资料及手续不完善就进行设计，未办理施工许可、设计图未审定就施工，劳务人员未培训就上岗，2021 年 10 月 2 日滑坡后未采取针对性的防范措施就继续开展边坡支护，本应起到监督作用的监理机构形同虚设，冒险蛮干，导致事故发生。

（二）企业安全生产主体责任缺位，层层失守。贵州建工集团公司对所属子公司主要履行投资人职责，安全管理弱化。四公司以包代管，对项目部相关人员未到岗履职不管不问，安全检查弄虚作假。四公司目前承建工程项目 80 余个，但公司在岗职工仅 400 人左右（含公司机关 100 人），不能满足各项目人员配备要求，只能在项目中标后临时聘用人员并任命为项目部人员组织施工。劳务单位安全管理形同虚设，违法将所承揽的劳务再分包给个人，与劳务人员不签订劳动合同，劳务人员未经安全培训就上岗。

（三）企业混改后的安全管理弱化。贵州建工集团原属省属国

有企业，2015 年混合体制改革后，绿地大基建集团持 51%股份、贵州黔晟国有资产经营公司持 30%股份，主要管理权限不再归属贵州。但作为持股方的绿地大基建集团除了形式上任命了管理人员（党委书记、党委委员、董事长、董事等，实质上都是原建工集团人员）外，实际上只派了一名财务总监到贵州建工集团。造成了贵州无权管、上海无人管的状况，对贵州建工集团的管理出现脱节。

（四）部分政府投资项目安全管理较为混乱。特别是重点项目强调一个“快”字，处处开绿灯，往往在不具备条件的情况下强行启动，边设计边施工，边施工边审批，边审批边调整，甚至有的已建设完成，审批手续还未办理。由于未严格落实工程建设项目各环节审批审查程序，客观上造成了安全管理无法严格执行，带来安全风险。

（五）安全监管执法宽松软。金海湖新区城乡建设局发现毕节市第一人民医院分院培训综合楼建设项目未取得施工许可证就施工的违法行为后，于 2021 年 11 月 17 日下达了停工通知。发现该项目未按要求停工后，没有依法实施行政处罚、采取行政强制措施，于 11 月 24 日再次下达停工指令。在施工单位拒不执行停工指令、依然继续施工的行为后，也未实施行政处罚、采取行政强制措施。

（六）地方党委政府属地责任落实不到位。督促住房城乡建设等部门履行安全监管职责不到位，组织建筑施工打非治治违不力，致使违法施工行为长期存在而得不到处置。

八、防范整改措施建议

（一）进一步树牢安全发展理念。毕节市要深刻吸取事故教训深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，站在“两个维护”的高度，站在人民至上、生命至上的高度，统筹好发展和安全的关系，真正把安全生产工作作为重大政治责任，以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，全力防范化解安全风险，坚决遏制类似事故再次发生。

（二）加强住房城乡建设部门安全管理力量建设。省住房和城乡建设厅要针对自身涉及建筑业、城镇燃气、消防设施设计审查验收等多个领域的安全生产工作的实际，加强安全生产工作的组织协调，建立住房城乡建设领域安全生产统筹协调机制，统筹推进和加强各领域的安全生产工作。

（三）立即组织开展建筑施工安全专项整治。省住房城乡建设厅要针对此次事故暴露出的问题，认真研究制定工作方案，在全省范围内立即组织开展建筑施工安全专项整治，全面摸清建筑工地情况，建立台帐，组织力量逐一进行检查，对发现的安全问题依法严肃处理。发现未取得施工许可证、施工图未审定就组织施

工的，坚决责令停工并进行处罚；对拒不执行监管指令的，要采取断电断水断路等行政强制措施；涉嫌构成犯罪的，一律移送司法机关追究刑事责任。

（四）各级各部门要严格政府投资项目管理。毕节市政府投资项目要在安全生产方面做表率，严格落实各环节审批审查手续，严格按照法律法规标准落实各项安全措施，做到不合法不施工、不安全不施工。有关部门要严格监督管理，不得因为是政府投资项目就“放水”，放宽安全标准和要求，留下安全隐患。对于以行政命令要求项目违法违规施工、压缩工期的，一经查实要严肃追究有关人员责任。

（五）严格监管执法。毕节市各级建筑施工安全监管部门要依法开展监督管理，坚决杜绝监管执法的形式主义、官僚主义，决不能人情执法、留痕式检查，充分利用执法手段倒逼企业履行安全生产主体责任。对发现的问题隐患，该责令整改的要责令整改，该处罚的坚决处罚，该采取行政强制措施的要坚决采取，存在的重大突出问题要及时上报。

（六）切实加强基层监管力量建设。特别是毕节市各类新区、开发区，要进一步理顺安全监管体制机制，明确安全监管职责，配齐配足监管力量和装备，加强安全监管队伍专业化建设，提高安全监管人员监管执法水平。同时，要为安全监管部门撑腰鼓劲，

保证安全监管人员能够大胆监管、公正执法，守住安全生产底线。

毕节市金海湖新区“1·3”

在建工地山体滑坡重大事故调查组

2022 年 3 月